

החלטה	ג' שבט תשפ"ג, 25/01/2023 תיק 52782-01-23 שו' ענת הלר-כריש
לבית המשפט הועברו ההליכים הבאים בעניין עיזבון המנוח משה שמש ז"ל אשר נפטר ביום 14.05.22 באנגליה: ת"ע 52782-01-23 - בקשת העייתו, הגב' שרינה שמש, למתן צו לקיום צוואתו מיום 21.06.17. ת"ע 52786-01-23 - בקשת הגב' שמש להוספת פרטים בצוואה. לבקשה צורף תצהיר מטעם ארבעת ילדי המנוח כי הם מודעים לבקשות אמן, הגב' שמש. כל ההליכים - לתגובת ב"כ היועמ"ש במשרד האפוסטרופוס הכללי בתוך 45 יום. המצאה באחריות ב"כ המבקשת. ת"פ ליום 16.04.23 *** נחתם דיגיטלית ***	

צוואה

אני הח"מ משה שמש נושא ת.ז. מספר 076887140, שכחתי ת"א, בהיותי בדעה צלולה, בלי שום כפייה ואונס, מתוך בלבד שיישאר לאחר מותי, כמפורט להלן:

1. צוואתי מתייחסת אך ורק לרכושי בישראל.

2. צוואה זו היא צוואתי האחרונה וכל צוואה אחרת בזה במפורש.

3. הנני מצווה את כל רכושי מכל סוג שהוא, שיש בישראל (גם לאחר מותי) לרבות ומבלי למעט נדל"ן, מטלטלין, כספים, זכויות, ניירות ערך, תגמולים, חשבונות בנקים וכו' לאשתי שרינה שמש ת.ז. 010822070, שכתובתה בישראל היא רחוב הכובשים 40 ת"א, ואם חל הנני מצווה את רכושי הנ"ל לארבעת ילדי, בח"מ (ובהעדר אחת או אחד מהם לצאצאיו), דהיינו:

הלה עיון ת.ז. - 02270331-8;

אהרון שמש ת.ז. - 023885437;

נסים שמש ת.ז. - 027294024;

מרטינה שמש ת.ז. - 200010817

4. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 3 לעיל, הנני מצווה ליורשיי הנ"ל ובהעדר אשתי בעת פטירתי לצאצאי הנ"ל את הרכוש דלקמן:

א. את זכויותי לגבי מקרקעין הנמצאים בבאר שבע הידועים כמגרש מספר 124 בגוש 38049, חלקות 35 ו-36 שגבולותיהם הם מצד דרום שדרות שז"ר ומצד מזרח רחוב פנקס החוצב, מצד צפון הציר המרכזי, וכן זכויותי בחברות:

"מוניטין חברה לקידום תעשייה בע"מ" ח.פ. 51-063603-8.

"שמש על הים בע"מ" ח.פ. 51-314685-2.

זכויותי כלפי "טללי הנגב בע"מ" חברה מספר 520043555 וכספים שחייב לי מר שירי ויצמן בהתחשבות בינינו לגבי המקרקעין הנ"ל.

תביעותי כלפי רשות מקרקעי ישראל, אם במישרין ואם באמצעות החברות הנ"ל כולל גם זכויותי בשעבודים שנערכו על ידי כל אחת מהחברות הנ"ל לטובתי או לטובת חברות כלשהן שחלקן בבעלותי.

ב. חשבוני בבנק מזרחי-טפחות המשותף לי ולאשתי שרינה סניף בן יהודה בחשבון 109124 וחשבון משותף עם בני אהרון שמש מספר 471354, וכן גם חשבון משותף לי

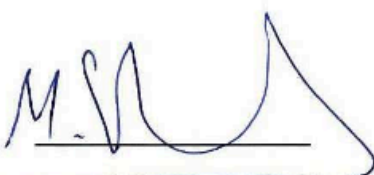
ולאשתי שרינה בבנק הפועלים, סניף ביאליק 38 רמת גן שמספרו 617845 וחשבון
נוסף בבנק הני"ל ושמספרו 617772.

ג. את זכויותי לגבי הדירה ברחוב הכובשים 40 ת"א הרשומה בבעלות בני נסים
המשמש כנאמן לי; אני מביע תקווה שלאחר פטירתי ופטירת שרינה אשתי שנסים
יעביר את הבעלות על הדירה לבתי מרטינה שמש הני"ל.

5. הנני מבקש שיעשו את כל אותן ההצהרות הדרושות לשם מתן תוקף לצוואה זו
והוצאתה לפועל וקיום רצוני האחרון כאמור בצוואה זו, גם אם מסיבה כלשהי לא יהיה
לצוואתי זו או כל הוראה שהיא הימנה תוקף.

6. כל עוד הנני בחיים, אהיה רשאי בכל עת וזמן לשנות הוראות צוואה זו, כולן או חלקן,
ולבטלה בכל דרך שהיא.

תאריך: 6.17.21



משה שמש

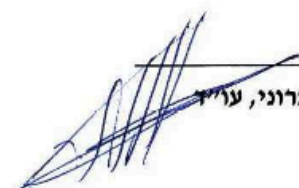
אישור

אנו העדים הח"מ, עו"ד אמנון זכרוני ודנית חקאק מרח' דרך מגדאל 5, הוד השרון מאשרים בזה
שמר משה שמש ת.ז. 076887140 חתם על הצוואה הני"ל בנוכחותנו, ברצון טוב וחופשי, בלא שום
כפייה ואונס, בהיותו בדיעה צלולה ובהכרה מלאה, לאחר שהצהיר בפנינו כי הצוואה דלעיל היא
צוואתו ואנו חותמים עליה בנוכחותו של בעל הצוואה הני"ל ובנוכחות שנינו.

אנו מצהירים כי גילו של כל אחד מאיתנו עולה על 21 שנה וכי אין לנו כל הנאה בעיזבון המצווה.



דנית חקאק



אמנון זכרוני, עו"ד